

1502632-22.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2304229/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 21275367 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 1619/21/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 1619/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2304229 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502632-22.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502632-22.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2304229/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 21275367 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 1619/21/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 1619/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2304229 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Henrique Dantas Nicolau e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou Diego Henrique Dantas Nicolau, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. Segundo narrou o MP, que, no dia 08 de novembro de 2021, na Rua Carijós, nº 1856, jardim Progresso, nesta Cidade e Comarca, DIEGO HENRIQUE DANTAS NICOLAU, qualificado à fls. 29, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 03 televisões, 132 celulares e 50 chips, pertencentes à pessoa jurídica Via Varejo S/A.

Eis a descrição dos fatos constantes na peça acusatória: apurou-se que o denunciado e três indivíduos não identificados planejaram o roubo. O denunciado deveria conduzir o veículo automotor Fiat/Fiorino, placa HOG0B62 para efetuar o transporte das mercadorias subtraídas, enquanto os demais indivíduos permaneceriam no veículo VW/Fox, placa AVW0G78. O denunciado aproximou-se do estabelecimento comercial pertencente a pessoa jurídica vítima e estacionou o veículo automotor Fiat/Fiorino, placa HOG0B62. O denunciado e pessoa não identificada aproximaram-se do caminhão responsável pela entrega dos produtos, enquanto outros dois indivíduos não identificados permaneceram na região com o veículo VW/Fox, placa AVW0G78. Um dos roubadores ingressou no caminhão, abordou a vítima Edmilson e anunciou o roubo, mediante grave ameaça, com menção de portar arma de fogo. Em seguida, exigiu a indicação dos televisores e celulares. O denunciado e o roubo responsável pela abordagem subtraíram os bens e utilizaram o veículo automotor Fiat/Fiorino, placa HOG0B62 para a fuga. Posteriormente, os bens foram transferidos para o veículo automotor Honda/Civic, placa ignorada, pertencente a um dos roubadores. O denunciado foi preso em flagrante na condução do veículo automotor Fiat/Fiorino, placa HOG0B62 e confessou o delito¹. A testemunha Weverton reconheceu o denunciado como um dos autores do roubo, responsável pela retirada dos bens do caminhão. A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2021 (fls. 86/89). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 158/159). Não foi concedida a absolvição sumária (fls.162/163).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima e as testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas, oralmente. A Representante do Ministério Público pleiteou a procedência parcial do pedido, com o afastamento da causa de aumento da pena. E a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelos delitos descritos na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime constante da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termo de ocorrência (fls. 13/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/22), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tal crime também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal. Com efeito, ao ser ouvida em juízo a vítima Edmilson, declarou que estava dentro do caminhão baú quando uma pessoa o surpreendeu. Não apresentou arma. Só mandou ficar quieto e disse que era um assalto. Ele subtraiu as mercadorias e passou para outra pessoa que estava fora do caminhão. A pessoa que entrou no caminhão estava de máscara e boné. Visualizou duas pessoas fora do caminhão. Levaram televisões e celulares. Esclarece que é motorista e fica dentro do caminhão e Weverton é seu ajudante e fica do lado de fora. No dia tinha três ajudantes, um no estoque e outro levando o material.

A testemunha Weverton disse que saiu da loja e viu 2 pessoas, um na porta do baú que havia rendido o motorista e outro subindo a rua. Não foi até o caminhão e voltou para loja. O que estava no caminhão coçava a cintura lhe chamando. Foram subtraídas TVs, celulares e chips. Na delegacia de polícia reconheceu um dos agentes pelas roupas e por ser branquinho e gordinho. Quem entregou as mercadorias para o réu foi o Sr. Edmilson.

A testemunha Aurelio Silva Nogimo Junior, policial militar, disse se recordar da ocorrência, afirmando que recebeu via Copom chamado de que houve roubo nas Casas Bahia e informaram que havia um veículo Fiorino envolvido. Localizaram o veículo Fiorino e ele não tinha nada. Ele informou que estava envolvido e próximo ao local estavam os objetos subtraídos que teriam sido removidos para outros dois veículos. Foi ao local e não achou nada. Outra equipe foi em outro local informado pelo e encontraram parte dos objetos subtraídos. O réu disse que participou do roubo nas

Casas Bahia.

Em seu interrogatório o acusado afirmou que foi contratado no dia 07 de novembro para fazer um frete, consistente em carregar carga de um caminhão, por isso, receberia a importância de R\$ 400,00 para retirar nas Casas Bahia e levar no Jardim Alvorada. Disse que o veículo Fiorino lhe pertence e que foi Ricardo quem lhe contratou. No dia dos fatos, foi ao local e Ricardo e outro rapaz estavam no local. Viu Ricardo conversando com o motorista e lhe entregou as caixas.

Descarregou as caixas e quando estava indo embora foi abordado pela viatura. Não foi contratado para participar do roubo. Não viu arma de fogo. Só viu o motorista conversando com um rapaz branco de cabelo arrepiado.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância: Apelações Roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menores Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos Pedidos de absolvição por falta de provas Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Vítima que, em sede policial, reconheceu os autores do roubo e, em juízo, narrou com detalhes a empreitada criminosa. Palavra da vítima que se reveste de especial importância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade Policiais militares que ratificaram os termos da acusação Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade Prova oral harmônica e coesa Descabida a alegada ausência de dolo para a receptação, pois, em crimes patrimoniais, a apreensão do produto do crime com o acusado é elemento probatório de suma importância, notadamente quando não se demonstra o desconhecimento da origem espúria da "res" Corrupção de menores enquanto crime formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção da criança ou adolescente Súmula 500 do STJ Mantida a condenação Pedidos subsidiários Acolhimento parcial Penas-bases que demandam reparos. Reduzidas as penas definitivas de ambos os corréus Recursos parcialmente providos. Apelo ministerial. Pedido de fixação do regime inicial fechado para o corréu C.H.C.L.S. Não acolhimento Corréu primário e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis Recurso não provido.(TJSP; Apelação Criminal 1503247-46.2019.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2021; Data de Registro: 14/04/2021).

Ora, a vítima Edmilson e a testemunha Weverton descrevem com detalhes como os fatos ocorreram.

Acrescenta-se ainda que a testemunha Aurélio foi quem abordou o acusado no veículo Fiorino e informou onde estava parte das mercadorias subtraídas.

Ora, o depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição.

Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por fim, o réu em seu interrogatório disse que foi contratado para fazer o frete das mercadorias e estava na cena do crime. Verifica-se que tal versão não é crível, uma vez que foram várias mercadorias subtraídas do caminhão.

Portanto, como se vê, a prova colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou o delito descrito na inicial.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e

de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

Logo, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Por fim, afasto a causa de aumento da arma, uma vez que esta não foi localizada e a vítima e testemunha não viram a mesma.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, anoto que o réu é portador de maus antecedentes, condenação anterior com trânsito em julgado, que não sirva para caracterizar a reincidência, (feito nº 00120252320098260554 - fls.44), fixo a pena-base no mínimo legal acrescido de 1/8, em 4 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa

Em segunda fase não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase da dosimetria incide a majorante do concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena de 1/3, passando a 6 anos de reclusão e, além do pagamento de 14 dias-multa. Não há causas de diminuição de penas, razão pela qual torno a pena definitiva.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta do delito, uma vez que cometido a luz do dia, em via pública, enquanto a vítima estava entregando as mercadorias em seu destino.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o quantum da pena, e que o crime foi praticado com grave ameaça contra a pessoa. Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu Diego Henrique Dantas Nicolau pela prática do delito do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se o necessário para execução da sentença, e depois remetam-se os autos ao arquivo, com as anotações de praxe.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA